

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk - AREA MALANG
DENGAN
PT. DISA PRIMA MEDIKA - RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

No. PIHAK PERTAMA :
No. PHAK KEDUA :

**TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN KONSUMER KEPADA PEGAWAI PT DISA PRIMA
MEDIKA - RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT Bank Syariah Indonesia Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 4 Tanggal 3 April 1969 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 38 Tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 01 Februari 2021 dan surat nomor AHU-AH.01.03-0061498 tanggal 01 Februari 2021, dalam hal ini diwakili oleh **Waskito Vergino** selaku Area Manager Bank Syariah Indonesia Area Malang bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan PT.Bank Syariah Indonesia,Tbk No. 05/00047-SK/HC-BSI, tanggal 07 Januari 2025, Surat Kuasa Direktur No. 01/116-KUA/DIR Tanggal 01 Februari 2021 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA/BANK**".
2. **PT DISA PRIMA MEDIKA**, dalam hal ini diwakili oleh **dr, Sefrina Trisadi, Sp.DV** selaku Direktur PT Disa Prima Medika, dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Nomor 823.1/DPM/I-KEP/KOM/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Disa Prima Medika yang beralamat PERUM BANJARARUM SELATAN 3-B, Desa/Kelurahan Banjararum, Kec. Singosari, Kab. Malang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA/ INSTANSI**".

Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa **Pihak Pertama/Bank**, sesuai dengan Surat Penawaran Pembiayaan dan telah ditandatangani oleh **Pihak Kedua/Instansi** menyetujui memberikan fasilitas pembiayaan kepada pegawai berupa pembiayaan Mitraguna Berkah sesuai dengan ketentuan **Pihak Pertama/Bank**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Kerjasama (untuk selanjutnya disebut dengan “Perjanjian”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

1. **Pembiayaan Mitraguna Berkah** adalah Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai untuk tujuan pembelian barang (selain untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah/PPR dan kendaraan baru), kebutuhan jasa, pengambilalihan (*take over*) serta *refinancing asset* sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan prinsip syariah dengan sumber pembayaran angsuran berasal dari pendapatan/gaji.
2. **Pembiayaan Griya Hasanah** adalah Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dengan tujuan Pembelian kepemilikan Rumah/Ruko/Apartemen dengan Kondisi Baru atau Second, Take Over dari Bank Lain baik dengan Top Up atau Tanpa Top Up serta *Refinancing* dengan tujuan pemenuhan kebutuhan seusaidengan prinsip syariah.
3. **Pembiayaan BSI Oto** adalah Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dengan tujuan kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 dengan kondisi baru atau kendar roda 4 dengan kondisi baru atau second sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Indonesia.
4. **Pembiayaan Gadai Emas dan Cicil Emas** adalah Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai berupa pegadaian perhiasan emas dan pembelian emas dengan tujuan investasi dengan skema cicilan perbulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Indonesia.
5. **Pemberian Fasilitas Hasanah Card** adalah Pemberian Kartu Kredit sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku di Bank Syariah Indonesia.
6. **Pihak Pertama/ Bank** adalah Perbankan yang bekerjasama dengan pihak kedua/ instansi dalam hal ini Bank Syariah Indonesia Area Malang Sutoyo.
7. **Pihak Kedua/ Instansi** adalah organisasi yang bekerja sama dengan **BANK**, dalam hal ini PT Disa Prima Medika – Rumah Sakit Prima Husada.
8. **Pegawai** adalah orang yang bekerja pada Institusi dan tercatat dalam administrasi sebagai pegawai aktif PT Disa Prima Medika – Rumah Sakit Prima Husada.
9. **Nasabah** adalah pegawai aktif dan mendapat rekomendasi dari **INSTANSI** dan memenuhi syarat mendapatkan pembiayaan dari **BANK** (selanjutnya disebut “Nasabah”)
10. **Terms and Conditions (TIC) Pembiayaan Konsumer** adalah fitur, syarat dan ketentuan dari pembiayaan Konsumer yang diberikan oleh **BANK** kepada Nasabah.
11. **Perjanjian Pembiayaan** adalah akad pembiayaan yang di buat antara **BANK** dan Nasabah
12. **Hari Kerja Bank** adalah hari kerja Bank Indonesia

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah

1. Sebagai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan oleh **BANK** kepada pegawai **INSTANSI** dalam bentuk pembiayaan Konsumer kepada pegawai aktif sebelum masa pensiun.
2. Dalam rangka kerja sama pembiayaan, **INSTANSI** membantu kelancaran Penyaluran payroll gaji dan tunjangan lainnya Nasabah di **BANK**.

PASAL 3 KETENTUAN & SYARAT FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Fasilitas pembiayaan yang akan diberikan kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian pembiayaan antara **BANK** dengan Nasabah.
2. Fitur dan segala ketentuan terkait dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh **BANK** diatur sesuai *terms and conditions* (T/C) pembiayaan pada lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Segala perubahan pada *terms and conditions* (T/C) pembiayaan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
4. *Margin/ujrah* yang dikenakan kepada Nasabah untuk pertama kalinya sesuai ketentuan **BANK** dan berlaku *fixed* selama jangka waktu pembiayaan.
5. **BANK** dapat mengubah besarnya *margin/ujrah* untuk penarikan berikutnya (pengajuan pembiayaan selanjutnya), dengan pemberitahuan kepada **INSTANSI** tanpa merubah *margin* yang telah dikenakan pada pembiayaan sebelumnya.
6. Atas fasilitas yang diterima oleh Nasabah dikenakan biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Nasabah.
7. Pencairan pembiayaan dilakukan sekaligus (*non-revolving*), dan dicairkan ke rekening tabungan a.n. Nasabah pada **BANK**.
8. Angsuran pembiayaan:
 - a. Angsuran dibayarkan setiap bulan terdiri dari pokok dan *margin/ujrah*.
 - b. Pembayaran angsuran pertama dibayarkan maksimal 1 (satu) bulan sejak pencairan pembiayaan, yang selanjutnya pembayaran dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulannya sesuai dengan akad pembiayaan.
 - c. Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara penodebetan rekening a.n. Nasabah pada **BANK** sampai berakhirnya jangka waktu pembiayaan atau telah dinyatakan lunas.
9. Ketentuan untuk Nasabah:
 - a. Diwajibkan membuka rekening pada **BANK**.
 - b. Menyediakan data dan dokumen yang benar terkait dengan pengajuan pembiayaan Nasabah.(kewajiban dari Nasabah)
 - c. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembiayaan Nasabah mengundurkan diri, mutasi, PHK atau mendapatkan pembiayaan sejenis dari lembaga keuangan lain maka pembiayaan wajib dilunasi.
 - d. Pelunasan sebelum jatuh tempo pembiayaan sesuai dengan ketentuan **BANK**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- e. Pembiayaan wajib dilunasi oleh Nasabah apabila secara sepihak memindahkan payroll gaji dan/atau tunjangan lainnya ke bank lain sebelum pembiayaan dinyatakan lunas;
- f. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembiayaan Nasabah mengajukan pensiun dini, maka Nasabah dapat melanjutkan pembiayaan dengan mengajukan kepada **BANK** maksimal 14 (empat belas) hari kerja atau pembiayaan wajib dilunasi.
- g. Memenuhi syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan dari **BANK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN

1. **INSTANSI** memfasilitasi permohonan pembiayaan Nasabah serta memberikan rekomendasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh **BANK**.
2. Realisasi pemberian pembiayaan akan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan pemberian fasilitas pembiayaan yang diatur dalam *terms and conditions* (T/C) pada perjanjian ini.
3. Keputusan pemberian fasilitas pembiayaan untuk masing-masing Nasabah yang diajukan sepenuhnya ada pada **BANK**
4. Dalam hal menyetujui permohonan pembiayaan Nasabah, maka realisasi pemberian pembiayaan akan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pemberian pembiayaan **BANK** dengan menandatangani Akad Pembiayaan dan assesoirnya.

PASAL 5

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

1. Kewajiban **BANK**:
 - a. Melakukan seleksi terhadap pengajuan pembiayaan, setelah mendapatkan rekomendasi dari **INSTANSI** atau sesuai ketentuan pada *terms and conditions* (T/C).
 - b. Mencairkan fasilitas pembiayaan yang disetujui ke rekening a.n. Nasabah pada **BANK** setelah Akad Pembiayaan ditandatangani oleh Nasabah dan memenuhi seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **BANK**.
 - c. Menyimpan dokumen asli Nasabah (apabila dipersyaratkan sebagai jaminan).
2. Hak **BANK**:
 - a. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pemberian pembiayaan yang berlaku pada **BANK** dan atas kewenangan dan pertimbangan sendiri, **BANK** berhak menolak permohonan Nasabah untuk mendapatkan pembiayaan, sekalipun telah mendapatkan rekomendasi dari **INSTANSI**, tanpa ada kewajiban bagi **BANK** untuk menjelaskan alasan penolakan tersebut kepada pihak manapun.
 - b. Mendapatkan informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari setelah terjadi perubahan status kepegawaian dari Nasabah seperti:
 - 1) mengundurkan diri
 - 2) mutasi
 - 3) pensiun/ pensiun dini
 - 4) meninggal dunia

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- 5) hilang
 - 6) cacat tetap
 - 7) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
 - c. **BANK** memiliki kewenangan penuh setiap waktu yang telah ditetapkan untuk mendebet sejumlah uang pada rekening a.n. Nasabah pada **BANK** yang digunakan sebagai pembayaran kewajiban dan/atau setiap jumlah uang yang mungkin di kemudian hari akan terutang berdasarkan perjanjian pembiayaan. Dengan ketentuan kuasa mana tidak dapat dicabut dan tidak dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 1813, 1814, dan 1816 kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
 - d. Menghentikan pemberian pembiayaan kepada pegawai **INSTANSI**, apabila **INSTANSI** dianggap lalai dan tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - e. Mendapatkan jaminan kelancaran pembayaran angsuran dengan melaksanakan payroll gaji dan/atau tunjangan lainnya ke **BANK** sebelum pembiayaan dinyatakan lunas.
3. Kewajiban **INSTANSI** :
- a. Mengkoordinasikan, mengadministrasikan dokumen pembiayaan Nasabah, memberikan penilaian awal dan rekomendasi pada pegawai **INSTANSI**.
 - b. Memastikan bahwa calon Nasabah yang diajukan kepada **BANK** untuk mendapatkan fasilitas Pembiayaan adalah benar pegawai di lingkungan **INSTANSI** dan layak untuk menerima Pembiayaan.
 - c. Menjamin kelancaran pembayaran angsuran sebesar daftar tagihan angsuran yang diberikan **BANK** dengan melaksanakan payroll gaji dan atau tunjangan lainnya ke **BANK** sebelum pembiayaan dinyatakan lunas
 - d. Memprioritaskan pemotongan hak-hak yang timbul dalam bentuk apapun yang akan diterima Nasabah dan menyetorkannya ke pada Rekening a.n. Nasabah pada **BANK** sebagai pelunasan pembiayaan apabila Nasabah mengundurkan diri, mengajukan pensiun dini atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas dasar Surat Kuasa dari Nasabah pada **BANK**.
 - e. Membantu menyelesaikan kewajiban Nasabah dalam hal terdapat tunggakan kewajiban tagihan angsuran akibat Nasabah berhenti bekerja, mutasi atau PHK dengan itikad baik dan sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.
 - f. Menginformasikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi:
 - 1) Pergantian atau perubahan kepengurusan pada **INSTANSI** yang dapat membawa akibat kewenangan pihak-pihak untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama **INSTANSI**.
 - 2) Terjadinya perubahan status kepegawaian dari Nasabah seperti yang tertuang pada Pasal 5 ayat 2 point b Perjanjian ini.
 - g. Memberikan Asli Surat Keputusan Pensiun kepada **BANK** sebagai jaminan apabila Nasabah mengajukan pensiun dini atau telah masuk masa pensiun selama pembiayaan Nasabah belum dinyatakan lunas oleh **BANK**. Pemberian Asli Surat Keputusan Pensiun atas dasar Surat Kuasa dari Nasabah.
4. Hak **INSTANSI**:
- a. Mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk pegawai sesuai dengan *terms and conditions* (T/C) pada Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- b. Mendapatkan jasa pengelolaan setiap bulan, selama memenuhi kewajiban sesuai pada Pasal 7 Perjanjian ini.
- c. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas dalam proses pengajuan pembiayaan kepada **BANK** serta jasa pelayanan perbankan lainnya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang secara otomatis selama Para Pihak tidak mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian ini.
2. Sebagai bukti Perpanjangan Perjanjian maka Bank memberikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada **INSTANSI** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja bank tanpa kewajiban **INSTANSI** untuk memberikan tanggapan atas surat dimaksud.
3. PARA PIHAK dapat *mereview* dan/atau mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada minimal 90 (sembilan puluh) hari kerja bank berdasarkan pertimbangan salah satu pihak telah melakukan kelalaian dalam Perjanjian ini.
4. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana Pasal ini tidak melepaskan tanggung jawab **INSTANSI** terhadap kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
5. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan yang ditetapkan pada ayat 1 Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. **BANK** dapat mengambil alih pengelolaan seluruh pembiayaan Nasabah apabila menurut pertimbangan **BANK**, manajemen **INSTANSI** tidak berfungsi dengan baik.
2. Tanpa ditandatanganinya Perjanjian ini, maka pemberian pembiayaan tidak dapat diberikan oleh **BANK** kepada Nasabah.
3. Perjanjian ini mengikat dan harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak dan wakil-wakil dan/atau pengganti. **INSTANSI** tidak berhak mengalihkan hak atau kewajibannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **BANK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 8
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian disampaikan secara tertulis dan dapat melalui:
 - a. Pengiriman surat;
 - b. Surat tercatat;
 - c. Fax,

PIHAK PERTAMA/BANK :

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk

AREA MALANG SUTOYO

Jl. Letjend. SUTOYO No. 77B Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Telepon: (0341) 402290

PIHAK KEDUA/ INSTANSI :

PT DISA PRIMA MEDIKA

PERUM BANJARARUM SELATAN 3-B, Desa/Kelurahan Banjararum, Kec. Singosari, Kab. Malang

Telepon : (0341) 458679

2. Segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian dianggap telah disampaikan pada saat:
 - a. Tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim sendiri
 - b. Bila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja bank setelah pengiriman surat tersebut.
 - c. Bila melalui fax atau telex, pada saat berita tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif.

3. Setiap perubahan alamat dalam ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambatnya 14 (empat belas) hari kerja bank sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika kemudian hari timbul perselisihan antara Nasabah dan **BANK** menyangkut ketidakbenaran data, maka **PIHAK INSTANSI** melepaskan **BANK** dari segala tuntutan hukum yang timbul akibat perselisihan tersebut.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan dan menunjuk domisili hukum yang tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Kota Malang

PASAL 10

KEJADIAN TAK TERDUGA

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-undang dan/atau Peraturan-peraturan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan para pihak setuju untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan.

PASAL 11

PENUTUP

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat kedua belah pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya
2. Surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini tidak dapat dibuat tanpa adanya surat-surat dan lampiran-lampiran tersebut.
3. Hal-hal yang belum diatur/disampaikan dalam Perjanjian ini dan apabila terdapat adanya tambahan atau perubahan akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini yang untuk selanjutnya akan ditetapkan.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Instansi dan 1 (satu) rangkap untuk Bank, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA/ BANK
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
AREA MALANG

PIHAK KEDUA/ INSTANSI
PT DISA PRIMA MEDIKA –
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Waskito Fergino
Area Manager

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DV
Direktur

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA